

0026384-10.2018.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA ISOLADA - RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA, QUE DEVE PREVALECER - IMPUTAÇÃO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA - MAJORANTES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0026384-10.2018.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0026384-10.2018.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joao Fernando de Oliveira

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

JOÃO FERNANDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, incisos II (fraude) e IV (concurso), do Código Penal, porque no dia 05 de agosto de 2017, por volta de 13h00, na Rua Francisca Paula de Jesus, nº 864, bairro Jardim Florestan Fernandes, nesta cidade, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com uma mulher não identificada, de prenome "Dora", subtraiu para ambos, com abuso de confiança e mediante fraude, cinco rodas de liga leve, todas de aro 15'', com pneus novos, uma peça automotiva referente a uma injeção eletrônica de um veículo VW/Gol, uma bateria automotiva, um jogo de velas de um veículo VW/Gol, um televisor de 51'' da marca Samsung, um controle remoto, uma mesa de som da marca "Citron", uma caixa de som amplificada, um aparelho de som com dois microfones, várias roupas (camisas, calças, bermudas, etc.), uma caixa de ferramentas com alicates, chave de fenda, chaves estrela, etc., um aparelho GPS e um tablet da marca Samsung, avaliados no total de R\$10.590,00 (fls.129), além de uma CNH (fls.04/05) e da quantia de R\$157,00 em dinheiro, todos pertencentes ao

ofendido R. F. C.

Segundo se apurou, réu e sua comparsa não identificada arquitetaram a prática do furto e procuraram o ofendido, o qual "é pastor de uma Igreja Evangélica e também é responsável pela execução de um trabalho assistencial às pessoas moradoras de rua", e se identificaram falsamente como "Paulo e Dora" dizendo que eram "evangélicos e apresentaram disponibilidade para ajudar no projeto social de responsabilidade da vítima", tudo visando ludibriar esta e conquistar a sua confiança, reduzindo a vigilância sobre os bens que guardavam sua casa, os quais pretendiam subtrair. Após obterem a especial confiança da vítima, a qual inclusive permitiu que eles, furtadores, passassem a residir em sua residência situada no local supracitado, aproveitando-se da aludida fidedignidade, João Fernando e sua assecla não identificada facilmente se apoderaram dos bens supracitados, tendo ambos se valido da ausência de vigilância, deixando o local na sequência em um automóvel de propriedade do acusado. Ocorre que posteriormente um documento do ofendido (CNH) foi localizado no veículo utilizado por João Fernando, o qual foi reconhecido como sendo um dos autores do crime de furto qualificado (fls.15/16). Não sendo caso de rejeição liminar da denúncia, foi decretada a prisão preventiva do réu (fls. 165/169).

Cumprido o mandado de prisão (fls. 176/177), o réu foi citado (fls. 186) e apresentou resposta à acusação (fls. 190).

A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2021, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 191/192).

Durante a instrução foram ouvidas declarações de uma testemunha e realizado o interrogatório do réu (fls. 272).

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a procedência do pedido. Materialidade demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, B.O. e prova oral. Autoria está demonstrada pela confissão do réu e corroborada pela testemunha ouvida. Não há excludentes. Pena acima do mínimo em razão dos maus antecedentes, reconhecimento da reincidência, com regime inicial fechado.

A defesa, por sua vez, alegou que o réu confessou o delito demonstrando arrependimento. Requereu, assim, que a pena base seja fixada no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão e fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/06, pelo Relatório de Investigação de fls. 16/17, pelo Auto de Reconhecimento de fls. 19, pelo Auto de Avaliação Indireta de fls. 142, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria do delito é incontestável.

A testemunha Daniel Nicoletti da Silva, investigador da polícia civil, disse que os fatos narrados são verdadeiros e constam do B.O. O Setor do Investigação do qual é chefe teve participação no esclarecimento juntamente com policiais de Bauru, que, por algum motivo, tinham como alvo de investigação o acusado. Em uma incursão contra João Fernando, esses policiais localizaram documentos pertencentes a esta vítima com ele. Em contato da polícia com a vítima, esta confirmou que fora furtada e realizou o reconhecimento fotográfico do réu na delegacia onde o depoente trabalha. A vítima reconheceu o acusado, com certeza. Não tiveram contato com o acusado e não conseguiram recuperar os demais objetos subtraídos. A vítima foi ouvida na delegacia e formalizou o reconhecimento fotográfico.

O réu, interrogado judicialmente, disse que tem 44 anos, terminou estudos na penitenciária. Está preso desde 06/01/2018. Casado, tem três filhos, residia na rua antes de ir preso. Usuário de drogas. Tem por cumprir mais de 34 anos de pena por furtos. Sobre os fatos, confirma que foi o autor furto. Realizou o furto na residência da vítima pela manhã, no bairro Simone. Em seguida, foi até a casa de um traficante para trocar os bens furtados por droga. Estava morando na casa dessa

vítima, pois foi convidado por ele. A vítima disse que o ajudaria. Estava morando de favor na casa da vítima e tinha acesso a todos os bens da residência, pois a tinha ganhado a confiança dos donos da casa. Fez o furto com mais três traficantes, eles ajudaram a retirar os bens. E seguida, trocou os bens por drogas e ficou no bairro, até conseguir carona para retornar para Bauru, sua cidade natal. Um documento da vítima ficou consigo, juntamente com seus pertences. Não usou o documento, não tinha interesse nele e pretendia devolvê-lo para a vítima colocando no correio. Dora não participou do furto.

Pois bem. As provas constantes nos autos são suficientes para a condenação dos réus pelo delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, abuso de confiança e fraude.

Verifica-se que o acusado confessou a prática do crime e a confissão encontra respaldo no depoimento da testemunha Daniel Nicoletti da Silva.

O investigador da polícia civil confirmou a ocorrência do furto e a localização do documento da vítima na posse do acusado João Fernando, o qual era alvo de investigação por crimes análogos na cidade de Bauru/SP. Em contato com a vítima, esta compareceu na delegacia e reconheceu o acusado como um dos autores do delito. Em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo, esta prestou declarações na delegacia (fls. 18) e reconheceu o réu, com certeza, como autor do delito (fls. 19):

O acusado, ademais, esclareceu que estava morando de favor na casa do ofendido e tinha livre acesso a todos os cômodos do imóvel e aos bens que lá estavam. A vítima e sua família confiavam nele, o que possibilitou o acesso aos bens e a subtração deles.

Ademais, consta dos autos que o réu fez uso de nome falso (Paulo), dizendo ser evangélico e colocando-se à disposição da vítima no projeto social de responsabilidade desta. Tal engodo ludibriou a vítima e a fez crer que o réu se tratava de pessoa caridosa e disposta ao trabalho voluntário, o que também contribuiu para a prática do crime, caracterizando o emprego de fraude.

Também não há dúvidas quanto à qualificadora do concurso de agentes, pois o réu confessou-a, confirmando que recebeu ajuda de mais três pessoas e que, juntos, retiraram e carregaram os bens da residência da vítima.

Ressalto que o fato de os comparsas do réu não terem sido identificados até o presente momento não acarreta o afastamento da mencionada qualificadora, pois esta restou devidamente comprovada pelos meios acima demonstrados.

É certo que o réu negou a participação de Dora, sua então namorada. Mas ele confessou que recebeu auxílio material de outros indivíduos, o que torna certa a qualificadora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA – RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA, QUE DEVE PREVALECER – IMPUTAÇÃO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – MAJORANTES DEMONSTRADAS. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA OU APREENSÃO DA ARMA – REGIME ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO” (TJSP. Apelação Criminal nº 000305-67.2016.8.26.0569. Relator: Euvaldo Chaib. Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 14/11/2017)

A confissão revelou o liame subjetivo entre acusado e outros indivíduos não identificados, no sentido de que, juntos, subtraíram objetos de propriedade da vítima.

Por todas estas razões, por entender que a prova contra o acusado é robusta, a condenação nos termos da denúncia é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, inicialmente verifico que o réu, além de

reincidente, possui antecedentes criminais por crimes patrimoniais a indicar personalidade voltada a pratica de delitos dessa natureza (fls. 248/262). No mais, diversas as qualificadoras (fraude, abuso de confiança e concurso de agentes) é de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal: ("As circunstâncias de um furto praticado sob a égide de duas qualificadoras são mais graves que as cometidas sob o manto de uma única, de modo que um furto bi-qualificado não poder receber o mesmo tratamento, no que diz respeito à fixação da pena-base, do que o autor de um furto unqualificado" - RJDTACRIM 24/225 - e "Censurável é a prática de aplicar-se única e mesma reprimenda, quer se trate de uma ou mais qualificadoras. Evidencia maior periculosidade a pluralidade de qualificadoras, reclamando por via de consequência, apenação mais severa que a correspondente a uma só" - RJDTACRIM 10/115). Por esses motivos, fixo a pena-base em 1/3 acima de seu mínimo legal, resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, verifico que réu é reincidente (Certidão de Criminal de fls. 250 - Processo nº 0007484-91.2016.8.26.0071), portanto, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, reconheço a confissão do acusado como circunstância atenuante, prevista no artigo 65, inciso III, "d", do CP. Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, compenso-as.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição e pena a serem fixo a pena definitiva do réu em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário mínimo.

Tendo em vista a reincidência do réu e circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo-lhe o regime semiaberto como inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, "b" e §3º, do CP.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II, do CP), bem como não é possível a suspensão condicional da pena, ante a quantidade de reprimenda aplicada, (art. 77, I, do CP). Dispositivo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu JOÃO FERNANDO DE OLIVEIRA à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 155, §4º, incisos II (fraude) e IV (concurso), do Código Penal.

Mantenho o acusado preso, por considerar o risco concreto de reiteração delitiva, em detrimento da ordem pública (artigo 312 do CPP), o que se evidencia pelo modo de agir e reiteração do delito, provado o perigo que sua liberdade causa à sociedade, além dos outros fundamentos expressos na decisão acerca da prisão preventiva dos acusados que ainda se encontram presentes.

Expeça-se mandado de recomendação em desfavor do réu na prisão em que se encontram, bem como guias de execução provisória, nos termos da Resolução n. 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedendo-se, imediatamente, ao cálculo de pena, para verificação da possibilidade de progressão de regime.

Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Proceda-se ao cômputo da presente decisão em dados estatísticos, ex vi do Art. 809 do Código de Processo Penal; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 3) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo; 4) Extraiam-se as guias de execução definitiva conforme Art. 105 da Lei de Execução Penal, observando-se o regime inicial fixado na condenação. Expeçam-se as comunicações necessárias.

Condeno o réu, ainda, às custas e despesas processuais, na forma da Lei, aos quais defiro os beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita.

P. I. C.

Ribeirão Preto, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA